

개선 요구

1. 제 목 : 개인신용정보 등록 전 사전통지의무 이행 필요
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조에 따라 ❶무담보채권 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무 관련 내규 제·개정, ❷담보부채권의 정리 관련 내규 제·개정, ❸국민행복기금 관련 내규 제·개정 등 업무를 수행하고 있는 가계지원업무의 조정·총괄 부점이다.

가계재기지원처는 「업무분장세칙」 제16조에 따라 ❶바뀌드림론, 안전망 대출, 햇살론17의 신용보증채무 이행, ❷바뀌드림론, 안전망 대출, 햇살론17의 구상채권 정리·관리, ❸국민행복기금 소액대부 및 연체 채권 정리·관리 등 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

2020. 2. 4. 개정되어 2020. 8. 5. 시행된 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 “신용정보법”이라 한다) 제35조의3에 따르면 신용정보 제공·이용자가 개인신용정보를 개인신용평가회사, 신용정보집중기관 등에 제공하는 경우에는 정보 등록 시 개인신용평점이 하락하고 금리가

상승하는 등 불이익을 받을 수 있다는 사실¹⁾ 등²⁾을 신용정보주체 본인에게 통지하여야 하고, 통지는 개인신용정보를 제공하기 7일 전 까지³⁾ 서면, 전화, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 하도록 되어 있다.

따라서, 신용정보제공·이용자인 공사가 개인신용평가회사, 신용정보집중기관 등에 연체정보 등 개인신용정보를 제공하는 경우에는 신용정보법 제35조의3에 따른 사전통지의무를 이행⁴⁾하여야 한다⁵⁾.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사 채권, (주)국민행복기금 수탁 채권과 관련하여 연체정보 등 개인신용정보 등록 시에 신용정보법 제35조의3에 따른 사전통지를 하고 있는지를 점검한 결과

공사 내규 상 「무담보채권 채무조정규정」 제17조, 「담보부채권 채무조정규정」 제15조, 「국민행복기금 수탁 신용보증업무요강」 제68조, 「국민행복기금 수탁 신용보증 사후관리업무요강」 제26조, 「국민행복기금 수탁 소액대부 관리업무요강」 제45조 등에서 신용정보의 등록,

-
- 1) 신용정보집중기관에 등록하는 경우에는 신용정보집중기관이 제3자에게 정보를 제공함으로써 신용정보주체가 불이익을 받을 수 있다는 사실
 - 2) 정보 등록 후 연체금을 상환하여도 신용점수가 일정기간 회복되지 않을 수 있다는 사실, 정보 등록 후 연체금을 상환하여도 일정기간 그 기록이 보관된다는 사실 등을 포함(신용정보법 시행령 제30조의3)
 - 3) 연체사실에 관한 정보를 제공하는 경우로서 연체 발생일부터 해당 정보의 등록이 예상되는 날까지의 기간이 7일 미만인 경우에는 개인신용정보를 제공하기 1일 전까지
 - 4) 사전통지의무를 위반하여 통지하지 아니한 경우에는 신용정보법에 따라 과태료를 부과 받을 수 있음
 - 5) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 “개정 법령이나 지침을 따르지 않고, 종전 지침이나 현재 규정에 부합하지 않는 전임자의 업무처리 방식을 그대로 답습”을 소극행정의 한 유형으로 적시

해제 등에 관하여 규정하고 있으나, 신용정보법 상 사전통지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 실무상으로도 공사는 주채무자가 채무조정을 요청하여 분할 상환을 승인받은 후 분할상환금의 납입을 3개월 이상 지연하여 기한의 이익을 상실한 경우 등에 신용정보를 한국신용정보원에 등록하고 있고, (주)국민행복기금 수탁 채권(햇살론 17, 소액대부 등)의 경우에도 신용보증 채무 이행(대위변제), 기한의 이익 상실 등 경우에 신용정보를 한국신용정보원 또는 CB사⁶⁾에 등록하고 있으나, 어느 경우에도 신용정보법 제 35조의3에 따른 사전통지는 하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 개정 신용정보법 시행(2020. 8월) 이후 1년 이상이 경과한 점, 채무자가 연체정보 등 등록 전에 불이익 등에 대한 안내를 받아 연체금을 상환하는 등 불이익에 선제적으로 대비할 수 있도록 할 필요가 있는 점⁷⁾ 등을 고려하여, 연체정보 등 개인신용정보 등록 시에 신용정보법 제35조의3에 따라 신용정보주체 본인에 대해 사전통지를 할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관련 내규에 신용정보법 상 사전통지에 관한 내용을 반영하는 등 사전통지의무를 이행할 방안을 마련하겠다고 하였다.

가계재기지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, (주)국민행복기금 수탁 채권과 관련하여 신용정보법 상 사전통지의무를 이행할 방안을 마련하겠다고 하였다.

6) NICE평가정보(주), 코리아크레딧뷰로(주)(KCB), SCI평가정보(주)

7) 금융위원회 보도자료 「대출 연체정보 등록 등에 대한 소비자 안내 가이드라인」 시행 (2018. 9. 5.) 참조

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 공사 채권 및 (주)국민행복기금 수탁 채권 관련 내규에 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조의3에 따른 사전 통지에 관한 내용을 반영하고, 공사 채권과 관련하여 사전통지의무를 이행할 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

가계재기지원처장은 (주)국민행복기금 수탁 채권과 관련하여 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조의3에 따른 사전통지의무를 이행할 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)